

1502792-44.2021.8.26.0347

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ricardo Domingos Rinhel

Comarca: Matão

Foro: Foro de Matão

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/05/2022

... conhecidos dos meios policiais por tráfico e furto. Não teve denúncia pontual dos réus no dia da abordagem. Há denúncias de que o local é ponto de tráfico. Poderiam ser os réus ou outros os traficantes. Já se deparou com Jhonatan em local de tráfico, mas não encontrou drogas com ele. Não viu os réus manipulando ou tentando se desvencilhar da droga.

Ao final da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Matão

Foro de Matão

Vara Criminal

Rua Leandro Bocchi , 560, Matao - SP - cep 15991-152

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1502792-44.2021.8.26.0347 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502792-44.2021.8.26.0347

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Jonathan Abilio Pereira e outro

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ricardo Domingos Rinhel

Vistos.

I - Relatório

JONATHAN ABILIO PEREIRA e MARCOS HENRIQUE SILVA LUCANTONIO, qualificados nos autos (fls. 20 e 39, respectivamente), foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 c/c o artigo 29 do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 23 de junho de 2021, por volta de 21h25, na Avenida Maria Campos Salto, nesta cidade e comarca de Matão, agindo em concurso e unidade de desígnios, após adquirirem de maneira escusa, tinham sob suas guardas, 56 invólucros contendo 32,92 gramas de cocaína e 15 invólucros contendo 50,82 gramas de maconha, substâncias que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O processo tramitou regularmente.

O Ministério Público pugnou pela condenação dos réus.

A Defesa de Jonatha, por sua vez, pugnou pela improcedência.

Já a Defesa de Marcos pleiteou a absolvição.

É, em síntese, o relatório.

II - Fundamentação

Os réus JONATHAN ABILIO PEREIRA e MARCOS HENRIQUE SILVA LUCANTONIO foram

denunciados e estão sendo processados como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

O pedido condenatório é improcedente.

Foram acostados auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); boletim de ocorrência nº 820/2021 (fls. 09/11); auto de exibição e apreensão (fls. 12/13); fotografias (fls. 14/15); laudo de constatação prévia (fls. 17/19); e laudos periciais de constatação definitiva de entorpecentes (fls. 114/116 - cocaína e 117/119 - maconha).

O réu JONATHAN ABÍLIO PEREIRA, no interrogatório policial, acompanhado do Dr. Roberto Romano, OAB/SP 264.024 (fl. 05), declarou: "QUE NA NOITE DE HOJE ESTAVA VOLTANDO PARA CASA, JUNTO COM SEU AMIGO MARCOS, QUANDO FORAM ABORDADOS POR POLICIAIS MILITARES. O INTERROGADO ALEGA QUE COM ELE SÓ FOI ENCONTRADO DINHEIRO, UM CELULAR E UM CIGARRO DE MACONHA, QUE DESCONHECE A DROGA QUE FOI APREENHIDA. QUE, O DINHEIRO É PROVENIENTE DO SEU TRABALHO COMO AUTÔNOMO E QUE APENAS ESTAVA INDO PARA CASA E PAROU NO LOCAL PARA JUNTOS FUMAREM MACONHA". Em Juízo, disse que no dia dos fatos estava caminhando com Marcos e pararam no local para usar entorpecente, mas não deu tempo. Os policiais fizeram a abordagem. Não reagiu. A droga foi localizada. Não é o proprietário do entorpecente. Novamente questionado, afirmou que já haviam fumado o cigarro de maconha. Alegou que o entorpecente que consumiu, cigarro de maconha, era de Marcos. O dinheiro localizado era fruto do seu trabalho. Tem 25 anos. Trabalha em fábrica de lajes. Ganha R\$1.500,00. É solteiro. Não tem filhos. Tem passagem por tráfico. Nada tem contra os policiais.

O réu MARCOS HENRIQUE SILVA LUCANTONIO, no interrogatório policial, acompanhado do Dr. Roberto Romano, OAB/SP 264.024 (fl. 07), declarou: "QUE ESTAVA VOLTANDO PARA CASA, NA COMPANHIA DE SEU AMIGO JONATHAN, QUANDO FORAM ABORDADOS POR POLICIAIS MILITARES. O INTERROGADO ALEGA QUE COM ELE SÓ FOI ENCONTRADO UM APARELHO CELULAR, QUE DESCONHECE A ORIGEM DA DROGA ENCONTRADA PELOS POLICIAIS QUE APENAS ESTAVA INDO PARA CASA E PAROU NO LOCAL PARA JUNTOS FUMAREM MACONHA". O réu, muito embora intimado, não compareceu em Juízo, sendo decretada sua revelia.

A testemunha Policial Militar DURVAL JESUS DE SOUZA, ouvida na fase inquisitiva (fl. 03), declarou: "É POLICIAL MILITAR E ESTAVA EM SERVIÇO, JUNTAMENTE COM SEU COLEGA JONATAS, EM PATRULHAMENTO OSTENSIVO, EM ÁREA CONHECIDA NOS MEIOS POLICIAIS POR SER PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS, QUANDO AVISTARAM DOIS INDIVÍDUOS SUSPEITOS, TENTANDO SE LIVRAR DE ALGUM OBJETO NÃO IDENTIFICADO E RESOLVERAM REALIZAR A BUSCA PESSOAL. OS INDIVÍDUOS FORAM IDENTIFICADOS COMO JONATHAN ABÍLIO PEREIRA E MARCOS HENRIQUE SILVA LUCANTONIO. COM JONATHAN FOI ENCONTRADO R\$ 205,00 (DUZENTOS E CINCO) E UM APARELHO CELULAR; COM MARCOS FOI ENCONTRADO UM APARELHO CELULAR. EM BUSCA NAS IMEDIAÇÕES, COBERTO POR FOLHAS, FOI ENCONTRADO MAIS 15 (QUINZE) PORÇÕES DE MACONHA E UM TUBO PLÁSTICO DE CHOCOLATE CONTENDO 56 PEDRAS DE CRACK, TODAS PRONTAS PARA VENDA. OS SUSPEITOS NEGARAM O TRÁFICO. O DEPOENTE RESSALTOU QUE MARCOS ESTAVA BASTANTE EXALTADO E TENTOU FUGIR, SENDO NECESSÁRIO O USO DE ALGEMA". Em Juízo, ratificou a versão apresentada. Os réus, ao ver a viatura, tentaram se desvencilhar da abordagem. Abordados, encontraram dinheiro e celulares. Próximo ao local localizaram os entorpecentes. Ambos tinham passagem por tráfico de drogas. Jhonatan estava cumprindo medida cautelar. Próximo às drogas somente estavam os réus. Na rua também somente estavam os réus. Eles estavam defronte a um bar, sendo que este estava fechado. Havia denúncias de que indivíduos traficavam no local, mas não recebeu denúncia apontando o nome de Jhonatan. Não abordou o réu Jhonatan posteriormente. Não os viu manipulando ou dispensando o entorpecente.

A testemunha Policial Militar JONATAS RODRIGO PINTO, ouvida na fase inquisitiva (fl. 04), declarou: "É POLICIAL MILITAR E ESTAVA EM SERVIÇO, JUNTAMENTE COM SEU COLEGA DE FARDA, EM PATRULHAMENTO DE ROTINA, EM ÁREA CONHECIDA NOS MEIOS POLICIAIS POR SER PONTO DE TRÁFICO DE DROGAS, QUANDO AVISTOU DOIS INDIVÍDUOS SUSPEITOS E RESOLVERAM REALIZAR A BUSCA PESSOAL. OS INDIVÍDUOS FORAM IDENTIFICADOS COMO JONATHAN ABÍLIO PEREIRA E MARCOS HENRIQUE SILVA LUCANTONIO. COM JONATHAN FOI ENCONTRADO R\$ 205,00 (DUZENTOS E CINCO) E UM APARELHO CELULAR; COM MARCOS FOI ENCONTRADO UM APARELHO CELULAR. EM BUSCA NAS IMEDIAÇÕES, ALGUNS METROS ADIANTE DO LOCAL ONDE ESTAVAM OS SUSPEITOS, COBERTO POR FOLHAS, FOI ENCONTRADO MAIS 15 (QUINZE) PORÇÕES DE MACONHA E UM TUBO PLÁSTICO DE CHOCOLATE CONTENDO 56 PEDRAS DE CRACK TODAS PRONTAS PRA VENDA. OS SUSPEITOS NEGARAM A PROPRIEDADE DA DROGA

ENCONTRADA, AFIRMANDO SEREM APENAS USUÁRIOS. O DEPOENTE RESSALTOU AINDA QUE MARCOS ESTAVA BASTANTE EXALTADO E TENTOU FUGIR, SENDO NECESSÁRIO O USO DE ALGEMA". Em Juízo, ratificou a versão apresentada. Jhonatan disse que o dinheiro era fruto do trabalho. Ambos disseram que são usuários de maconha e negaram a posse da droga. No momento em que os réus perceberam a viatura, eles tentaram se desvencilhar da abordagem, saindo um para cada lado. A droga foi localizada a dez metros do local onde estavam. Os réus são conhecidos dos meios policiais por tráfico e furto. Não teve denúncia pontual dos réus no dia da abordagem. Há denúncias de que o local é ponto de tráfico. Poderiam ser os réus ou outros os traficantes. Já se deparou com Jhonatan em local de tráfico, mas não encontrou drogas com ele. Não viu os réus manipulando ou tentando se desvencilhar da droga.

Ao final da instrução, tenho que os fatos descritos na denúncia não foram integralmente comprovados.

Segundo apurado, na data dos fatos, policiais militares, em patrulhamento de rotina em área conhecida nos meios policiais por ser ponto de tráfico de drogas, avistaram os réus, os quais tentaram se desvencilhar da abordagem, mas sem sucesso.

Em poder de JONATHAN foram encontrados R\$ 205,00 e um aparelho celular; e em poder de MARCOS foi encontrado um aparelho celular.

Em busca nas imediações, cobertos por folhas, foram encontradas 15 porções de maconha e um tubo plástico de chocolate contendo 56 pedras de crack.

Contudo, nada obstante a existência de indícios existentes na fase policial, não há provas efetivas de que os entorpecentes pertenciam aos réus.

Os réus negaram a propriedade dos entorpecentes.

Os policiais foram categóricos no sentido de que não viram os réus manipulando ou dispensando os entorpecentes, os quais estavam escondidos a dez metros de distância.

Logo, a ausência de certeza impede o decreto condenatório ante a garantia constitucional da presunção de inocência, com consequente absolvição dos réus, por falta de provas.

Nesse sentido:

"uma condenação criminal, com todos os seus gravames e consequências, só pode ser considerada com apoio em prova cabal e extreme de dúvida, sendo que as presunções e indícios, isoladamente considerados, não se constituem prova dotada dessas qualidades, de modo a serem suficientes para amparar a procedência da denúncia" (JTACrim 17/149).

"uma condenação não pode estar alicerçada no solo movediço do possível ou do provável, mas apenas no terreno firme da certeza" (RT 529/367).

III - Decisão

Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE o pedido veiculado na denúncia e ABSOLVO os réus JONATHAN ABILIO PEREIRA e MARCOS HENRIQUE SILVA LUCANTONIO, qualificado nos autos, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

P. R. I. C.

Matão, 16 de maio de 2022.

RICARDO DOMINGOS RINHEL
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA